

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้างงานโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ซึ่งจะต้องทำการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง และครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่ปรากฏว่าในขั้นตอนการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจรับงานโดยรู้ว่าพื้นผิวอาคารศาลาอเนกประสงค์ไม่มีการใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint โดยพิจารณาประกอบรายงานสรุปของผู้ควบคุมงานที่เห็นว่างานก่อสร้างพื้นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นพื้นอาคารในร่ม ไม่จำเป็นต้องใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint ซึ่งแม้ว่างานจ้างที่ตรวจดังกล่าวจะขัดกับแบบแปลนประกอบสัญญาจ้างที่กำหนดให้พื้นผิวอาคารต้องทำการใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint ก็ตาม แต่การตรวจรับงานจ้างได้กระทำไปเพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิชาช่างในการก่อสร้างพื้นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นพื้นอาคารในร่ม โดยหลักวิชาช่างด้านวิศวกรรมโครงสร้าง งานอาคารจะไม่ใช้พื้นที่มีรอยต่อ เนื่องจากพื้นอาคารไม่ได้อยู่กลางแจ้งที่มีสภาพอากาศอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ไม่มีปัญหาในการขยายหรือหดตัวของพื้นคอนกรีต จึงไม่จำเป็นต้องใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint กับทั้งพื้นอาคารศาลาอเนกประสงค์จะเป็นพื้นผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ ไม่มีเหล็กเสริมเชื่อมรอยต่อระหว่างบล็อกคอนกรีต และไม่มีการยาแนวรอยต่อด้วยยางมะตอย จึงเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการเรื่องนี้เกิดจากการเขียนแบบแปลนประกอบสัญญาจ้างที่ผิดพลาดตั้งแต่แรก เนื่องจากมีการคัดลอกแบบขยายของงานพื้นถนน ค.ส.ล. มาใช้เป็นแบบแปลน ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เอง ก็มีโต้แย้งว่าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์โดยไม่มีการใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่าง งานอาคาร และยังรับว่าตามหลักการทางวิศวกรรม การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไม่จำเป็นต้องมีการเสริมเหล็กเชื่อมรอยต่อระหว่างบล็อกคอนกรีต (Contraction Joint และการเสริมเหล็ก Dowel Bar) การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างในการก่อสร้างพื้นอาคารศาลาอเนกประสงค์ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหลายแห่งในส่วนพื้นผิวอาคารในร่มไม่มีการจัดทำ Contraction Joint แต่อย่างใด โดยงานก่อสร้างที่จะมีการจัดทำ Contraction Joint นั้น คือ งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลางแจ้ง การจัดทำ Contraction Joint จึงไม่เหมาะสมสำหรับทำพื้นผิวอาคารในร่ม ประกอบกับใบประมาณการและราคาหรือแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาตามสัญญาจ้างก็ได้กำหนดปริมาณและราคาค่าใช้จ่ายสำหรับการใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint แสดงให้เห็นว่าคู่สัญญา



มีเจตนาสร้างศาลาอเนกประสงค์โดยไม่ต้องจัดทำรายการดังกล่าว และเป็นการก่อสร้างตามมาตรฐานงานช่างและหลักการทางวิศวกรรม ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องโดยยึดเนื้อหาของงานที่พึงจัดทำมากไปกว่าการยึดถือตามแบบแปลนที่เขียนผิดพลาดซึ่งหากจะยึดถือให้เป็นไปตามแบบแปลนที่เขียนผิดพลาดก็จะเป็นผลเสียให้ทางราชการได้ทำงานก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องต่อไป กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการตรวจรับศาลาอเนกประสงค์ เป็นการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันเป็นองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่ละคนเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๖/๒๕๖๕)

๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างจัดทำรายงานการควบคุมงานขึ้นโดยมิได้เข้าควบคุมงานจริง ถือเป็นการจัดทำเอกสารเท็จเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

กรณีที่จะถือเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานนี้ไว้ ๖ ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ ซึ่งองค์ประกอบ



ความผิดดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นองค์ประกอบความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง และประการที่ทัก ผู้กระทำได้กระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่กระทำโดยมิชอบ

ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบว่า ผู้รับจ้าง ได้ใช้โป๊ะในการทำงานทุกวัน ทั้ง ๆ ที่มีการใช้โป๊ะเพียงบางส่วน โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้การยอมรับในชั้น ของคณะกรรมการไต่สวนว่ามีการใช้โป๊ะเพียงร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๗ วันเท่านั้น ประกอบกับ ในบันทึกรายงานประจำวันดังกล่าวที่นาย ช. ลงนามในฐานะผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ก็มีใช้ลายมือชื่อ ของนาย ช. ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น อีกทั้ง บันทึกรายงานประจำวัน ก็มิได้แสดงรายละเอียดการทำงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือความคืบหน้า หรือมีสภาพ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานอย่างไร กลับมีลักษณะเป็นการรายงานที่ซ้ำ ๆ เหมือนกันทุกวัน จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดทำรายงานการควบคุมงานขึ้นโดยมิได้มีการเข้าควบคุมงานจริง พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นเพียงการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น แต่ถึงขนาดถือได้ว่าเป็น การจัดทำเอกสารขึ้นเองอันเป็นข้อความเท็จ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษของผู้ฟ้องคดีว่าเป็น การกระทำเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ อันถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับ หน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๒/๒๕๖๕)

๓. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่รัฐ

การที่ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่อนุมัติเบิกจ่ายเงินได้ปลอมลายมือชื่อในใบถอนเงิน และเบียดบังเงินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔



องค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงินตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ มี ๖ ประการ ดังนี้ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ว่าเป็นความผิด คือ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๒๗ ประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจและประการที่หก ผู้กระทำได้กระทำโดยมีเจตนาโดยมิชอบ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ การกระทำที่จะเป็นความผิดตามข้อ ๒๔ นั้น จะต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่กระทำโดยมิชอบ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินและลงนามเบิกเงินของสถานศึกษาดังกล่าวตามข้อ ๓๒ (๒) และข้อ ๔๓ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ถอนเงินจากบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยผู้ฟ้องคดีได้ปลอมลายมือชื่อนาง ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินร่วมกับผู้ฟ้องคดีลงในใบถอนเงินแล้วนำไปเบิกเงินจากบัญชีดังกล่าว ๕ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๓๘๗,๐๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา กรณีจึงฟังได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๓๑ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นการกระทำในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน อันถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการเบียดบังเงินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งและไม่ใช่วิธีการปฏิบัติราชการที่สามารถยอมรับได้ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน อันเป็นโทษปรับขั้นต่ำสุดของโทษชั้นที่ ๔ เท่านั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ความสำคัญของมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐที่มีการฝ่าฝืน ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ เจตนาของผู้ฟ้องคดี



และพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะลดโทษปรับทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และโดยที่ “ความเสียหายของรัฐ” ตามข้อ ๓ ของระเบียบฉบับเดียวกัน หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐ ไม่ว่าจะสามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น แม้ในภายหลังจะได้มีการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายนั้นแล้วด้วยการนำเงินตามจำนวนที่เบียดบังฝากกลับเข้าบัญชี แต่เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเสียหายที่เกิดแก่งานราชการหรือการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างหนึ่งอย่างใด ประกอบกับการลงโทษปรับทางปกครองไม่ใช่กรณีที่จะต้องพิจารณาว่า โทษที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเหมาะสมกับความเสียหายที่ทางราชการได้รับหรือไม่ เพียงใด แต่เป็นการพิจารณาว่า โทษปรับทางปกครองดังกล่าวเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน จึงเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๕/๒๕๖๕)

๔. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลัง ด้วยความเล็งต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้รับจ้างเดินรถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ความเห็นชอบและไม่นำร่างสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้สำนักงานอัยการจังหวัดตรวจพิจารณาก่อนลงนามในสัญญา ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการให้เอกชนกระทำกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลัง ด้วยความเล็งต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันอาจจะเกิดความเสียหายแก่รัฐได้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง



ส่วนการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามสัญญา ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากที่ควรจ่าย จึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามระเบียบดังกล่าว ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔

ในการดำเนินโครงการการเดินทางโดยสารประจำทางปรับอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านขนส่งมวลชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นโครงการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารโดยมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมนหรือค่าบริการจากประชาชนหรือผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นกรณีที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน จึงจะดำเนินการร่างประกาศเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมกิจการ ร่างขอบเขตโครงการ และเงื่อนไขในสัญญาที่จะให้เอกชนกระทำการ นอกจากนั้น ในการดำเนินกิจการบริการขนส่งผู้โดยสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะต้องนำร่างสัญญาที่จะให้เอกชนกระทำการส่งไปให้สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน เพื่อให้สัญญามีความถูกต้องครบถ้วน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไม่จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการดังกล่าวก่อนทำการส่งมอบรถยนต์โดยสารประจำทางให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร อีกทั้ง ในการทำสัญญาข้างต้นผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นก็ได้นำร่างสัญญาไปให้คณะกรรมการบริหารกิจการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพิจารณาโดยมิได้รอผลการพิจารณาของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต มีผลทำให้สัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในสัญญามีความบกพร่อง เนื่องจากมิได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบริหารรถยนต์โดยสารประจำทาง และกรณีเครื่องยนต์ของรถยนต์โดยสารขัดข้อง ไม่สามารถออกวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารได้ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อค่าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว



เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการให้เอกชนกระทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๕ และข้อ ๑๔ ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันอาจจะเกิดความเสียหายแก่รัฐได้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๒ การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ โดยกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้สั่งการให้นายรถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศที่ได้รับมอบมาจากผู้ให้เช่า มอบให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างบริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อให้รถดังกล่าววิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งที่รถยนต์บางคันไม่สามารถวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารได้ หรือมีการหยุดวิ่งบ่อยครั้ง อีกทั้งจากการตรวจสอบพบว่ามีรถยนต์โดยสารวิ่งไม่ครบรอบหรือไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับอนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาเต็มจำนวน ทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นแย้งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีดังกล่าวมาโดยตลอด และยังได้อนุมัติเป็นหลักการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเบิกจ่ายเงินตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนอกจากมิได้คำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญาแล้ว ยังเป็นการใช้ดุลพินิจของตนในการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างครบทั้งจำนวน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินให้กับผู้รับจ้างเต็มจำนวน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๕๙ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอนุมัติการจ่ายเงินได้ตามข้อ ๖๑ และข้อ ๖๒ ของระเบียบเดียวกัน ดังนั้น เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ก่อให้เกิดความเสียหายทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากที่ควรจ่ายตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๗๓๗,๖๑๖ บาท และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เป็นความผิดตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙/๒๕๖๕)



๕. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การจัดซื้อที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของหน่วยงานทางปกครอง หรือมีเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อแบ่งซื้อเป็นครั้ง ๆ และเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงรายเดียว อันแสดงให้เห็นถึงเจตนากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีถือเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างอันจะเป็นผลทำให้การดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานทางราชการจริง และปัจจุบันยังมีการใช้งานครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ก็ตาม แต่หากการจัดซื้อเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายก็จะทำให้มีการแข่งขันราคาจากผู้ขายรายอื่นในการเสนอขายครุภัณฑ์ที่มีราคาที่ต่ำกว่าได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการยิ่งกว่า กรณีจึงถือเป็นการเกิดความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณความเสียหายเป็นตัวเงินได้ อันเป็นความเสียหายแก่รัฐตามนิยาม “ความเสียหายแก่รัฐ” ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สังกัดโรงพยาบาลสงขลา ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำออสปริงและเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลสงขลา โดยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำรายงานการขอซื้อเครื่องกรองน้ำออสปริง จำนวน ๑๒ ครั้ง ครั้งละ ๓ เครื่อง และเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ จำนวน ๒๗ ครั้ง ครั้งละ ๑-๒ เครื่อง จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. และห้างหุ้นส่วนสามัญ ก. โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งจากการให้ถ้อยคำของพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยที่ขออนุมัติจัดซื้อไม่ได้เป็นผู้เสนอเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และส่วนใหญ่เป็นการลงลายมือชื่อในเอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว จึงเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยไม่ได้มีการสำรวจความต้องการภายในหน่วยงานก่อนการจัดซื้อ และไม่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นการเฉพาะ



เพื่อแก้ปัญหาปริมาณฝุ่นละอองในห้องผ่าตัดและห้องผู้ป่วยมีค่าเกินมาตรฐาน หรือเพื่อแก้ไขปัญหา มาตรฐานน้ำดื่มแต่อย่างใด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการแบ่งซื้อโดยลวงเงิน ที่จะซื้อในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายในลักษณะ ที่ต่ำลง ซึ่งจะกระทำมิได้ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๒๒ วรรคสอง ของระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการตกลงราคา กับผู้ขายเพียงสองราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. และห้างหุ้นส่วนสามัญ ก. แต่มีผู้ได้รับประโยชน์ เพียงรายเดียวในลักษณะผูกขาดทางการค้าเป็นเวลาต่อเนื่องกันกว่า ๒ ปี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี มีเจตนาพิเศษในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย ดังนั้น เมื่อการจัดซื้อดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความต้องการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลสงขลา หรือมีเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อแบ่งซื้อ เป็นครั้ง ๆ ดังที่กล่าวไว้ตอนต้น และเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงรายเดียว อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ กรณีจึงถือเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง อันจะเป็นผลทำให้การดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชอบด้วยข้อ ๒๒ วรรคสอง ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๔๗๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และแม้ว่ากรณีนี้จะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานทางราชการจริงและปัจจุบันยังมีการใช้งาน อยู่ก็ตาม แต่หากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดซื้อโดยชอบด้วยกฎหมายจะทำให้มีการแข่งขันราคา จากผู้ขายรายอื่นในการเสนอขายครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่าได้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสงขลาใช้เงินบำรุง ของโรงพยาบาลได้น้อยลงอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการยิ่งกว่าได้ จึงถือเป็นความเสียหายที่ไม่อาจ คำนวณความเสียหายเป็นตัวเงินได้ ดังนั้น การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่รัฐแล้วตามนิยาม “ความเสียหายแก่รัฐ” ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และถือได้ว่าเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือระเบียบดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๓๗ ของระเบียบเดียวกัน

เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งกรณี การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานพัสดุ ย่อมทราบดีว่าการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทเดียวกันคราวละ จำนวนมากโดยวิธีการสอบราคาหรือประกวดราคาจะเกิดประโยชน์มากกว่าวิธีตกลงราคา อีกทั้ง



ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าทราบว่าการนี้ดังกล่าวเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่สามารถหักทวงได้ เนื่องจากเกรงกลัวอำนาจผู้บริหารและมีการะงานมาก แต่โดยหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีควรต้องตรวจสอบหรือโต้แย้งคัดค้านการจัดซื้อในลักษณะดังกล่าวและทำความเข้าใจเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่กระทำการใด ๆ เพื่อยับยั้งการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครอง ขั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน ซึ่งเป็นโทษต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษโดยพิจารณาถึงระดับความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟง. ๑/๒๕๖๕)



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ฟป. ๗/๒๕๖๔	๑๑๗๗
ฟป. ๕๑/๒๕๖๔	๑๑๓๔
อ. ๑๔๘/๒๕๖๔	๕๐
อ. ๓๖๕/๒๕๖๔	๑๒๒๖
อ. ๔๑๒/๒๕๖๔	๖๗
อ. ๔๕๐/๒๕๖๔	๕๙๙
อ. ๕๕๗/๒๕๖๔	๔๔๘
อ. ๕๗๙/๒๕๖๔	๑๒๓๙
อ. ๖๙๑/๒๕๖๔	๕๘๔
อ. ๗๑๑/๒๕๖๔	๕๘๗
อ. ๗๒๔/๒๕๖๔	๕๙๔
อ. ๘๓๖-๘๕๔/๒๕๖๔	๕๐๓
อ. ๘๗๐/๒๕๖๔	๑๒๔๑
อ. ๘๘๖/๒๕๖๔	๔๕๒
อ. ๘๙๙/๒๕๖๔	๕๐๓
อ. ๙๓๕/๒๕๖๔	๑๐๐๒
อ. ๙๔๑/๒๕๖๔	๙๔๒
อ. ๙๔๓/๒๕๖๔	๓๓๒
อ. ๑๐๗๒/๒๕๖๔	๗๑๙
อ. ๑๑๐๐/๒๕๖๔	๖๒๙
อ. ๑๑๒๓/๒๕๖๔	๓๓๒
อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๔	๖๑๐, ๗๑๑, ๗๒๔, ๗๘๖
อ. ๑๑๓๕/๒๕๖๔	๙๗๕
อ. ๑๑๔๓/๒๕๖๔	๖๘๗
อ. ๑๑๕๖/๒๕๖๔	๖๓๘



พ.ศ. ๒๕๖๔	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๑๑๖๑/๒๕๖๔	๗๒๘, ๗๘๖
อ. ๑๑๖๓/๒๕๖๔	๑๐๔๑
อ. ๑๑๖๖/๒๕๖๔	๓๒๕
อ. ๑๒๒๔/๒๕๖๔	๖๑๐, ๗๒๔
อ. ๑๓๑๒/๒๕๖๔	๗๒๙, ๗๘๖
อ. ๑๓๒๐/๒๕๖๔	๙๖๕
อ. ๑๓๒๑/๒๕๖๔	๙๖๕
อ. ๑๓๒๖/๒๕๖๔	๙๕๓
อ. ๑๓๒๘/๒๕๖๔	๓๘๘
อ. ๑๔๒๖/๒๕๖๔	๒๖๖
อป. ๑๑๘/๒๕๖๔	๘๓
อริ. ๑๐๒/๒๕๖๔	๙๘๘
อริ. ๑๓๐-๑๓๒/๒๕๖๔	๕๔๗
อริ. ๑๓๓/๒๕๖๔	๔๗๕
อริ. ๑๔๗/๒๕๖๔	๑๐๑๗
อริ. ๑๗๘/๒๕๖๔	๑๐๒๙
อริ. ๑๙๕/๒๕๖๔	๙๘๘
อริ. ๒๐๒/๒๕๖๔	๑๐๔๒
อริ. ๒๐๕-๒๐๗/๒๕๖๔	๕๓๑
อริ. ๒๐๙/๒๕๖๔	๙๘๘
อริ. ๒๑๐/๒๕๖๔	๕๒๗
อริ. ๒๑๔/๒๕๖๔	๓๙๙



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ. ๑/๒๕๖๕	๖๖
พ. ๓/๒๕๖๕	๑๑๗๙
พ. ๔/๒๕๖๕	๑๑๕๘
พ. ๗๑/๒๕๖๕	๑๑๘๒
พ. ๗๒/๒๕๖๕	๘๔๒
พ. ๗๓/๒๕๖๕	๖๖, ๑๑๖๑
พ. ๗๘/๒๕๖๕	๑๑๓๘
พ. ๘๒/๒๕๖๕	๑๑๖๖
พป. ๕/๒๕๖๕	๖๖
พป. ๖/๒๕๖๕	๖๖
พป. ๗/๒๕๖๕	๖๖
พป. ๘/๒๕๖๕	๖๖
พป. ๑๗/๒๕๖๕	๑๑๗๑
พป. ๒๘/๒๕๖๕	๑๑๓๖
พป. ๓๔/๒๕๖๕	๑๑๔๕
พป. ๔๐/๒๕๖๕	๑๒๐๑
พง. ๑/๒๕๖๕	๑๒๖๘
พผ. ๑/๒๕๖๕	๘๔๐
พร. ๔/๒๕๖๕	๗๓, ๓๕๙, ๓๖๐, ๔๐๒
อ. ๔/๒๕๖๕	๕๒, ๕๖
อ. ๖๐/๒๕๖๕	๘๓๕
อ. ๗๐/๒๕๖๕	๓๘๖
อ. ๘๐/๒๕๖๕	๔๖๘
อ. ๘๒/๒๕๖๕	๖๓๙
อ. ๙๔/๒๕๖๕	๓๒๔



พ.ศ. ๒๕๖๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๙๘/๒๕๖๕	๑๓๗, ๑๐๖๒
อ. ๑๐๓/๒๕๖๕	๔๒๙
อ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๘๖๖
อ. ๑๐๗/๒๕๖๕	๗๗๖
อ. ๑๑๐/๒๕๖๕	๕๗๑, ๖๙๐
อ. ๑๑๑/๒๕๖๕	๕๕๖
อ. ๑๑๓/๒๕๖๕	๔๕๕
อ. ๑๒๗/๒๕๖๕	๔๖๐
อ. ๑๓๒/๒๕๖๕	๕๖๑
อ. ๑๓๕/๒๕๖๕	๕๑๔
อ. ๑๓๙-๑๔๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๓๐๔
อ. ๑๔๗/๒๕๖๕	๘๒
อ. ๑๔๙/๒๕๖๕	๙๒๖
อ. ๑๕๔/๒๕๖๕	๙๕๗
อ. ๑๖๗/๒๕๖๕	๖๔๒
อ. ๒๑๖/๒๕๖๕	๕๒๐
อ. ๒๔๓/๒๕๖๕	๖๒๓
อ. ๒๔๔/๒๕๖๕	๕๖๙
อ. ๒๕๐/๒๕๖๕	๗๓๒, ๗๘๗
อ. ๒๕๒/๒๕๖๕	๗๗๘
อ. ๒๕๖/๒๕๖๕	๔๘๖
อ. ๒๖๐/๒๕๖๕	๖๓๖
อ. ๒๖๒/๒๕๖๕	๙๐๗
อ. ๒๖๔/๒๕๖๕	๗๙๙
อ. ๒๘๒/๒๕๖๕	๕๘๙
อ. ๒๘๘/๒๕๖๕	๓๖๒



พ.ศ. ๒๕๖๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๒๙๒/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๒๙๓/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๒๙๕/๒๕๖๕	๖๓๙
อ. ๒๙๖/๒๕๖๕	๖๓๙
อ. ๒๙๘/๒๕๖๕	๕๕๘
อ. ๒๙๙/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๓๐๗/๒๕๖๕	๔๒๕
อ. ๓๐๘/๒๕๖๕	๕๙๖
อ. ๓๑๒/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๓๑๓/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๓๒๗/๒๕๖๕	๗๓๔
อ. ๓๓๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๓๓๓
อ. ๓๓๓/๒๕๖๕	๔๙
อ. ๓๓๖/๒๕๖๕	๕๗๕
อ. ๓๔๐/๒๕๖๕	๔๐๘
อ. ๓๔๒/๒๕๖๕	๔๖๒
อ. ๓๕๘/๒๕๖๕	๔๔๐
อ. ๓๖๐/๒๕๖๕	๔๑๗
อ. ๓๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๙๕๗
อ. ๓๖๖/๒๕๖๕	๘๙๗
อ. ๓๘๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๗๓๖, ๘๐๑
อ. ๓๘๖/๒๕๖๕	๕๗๔
อ. ๔๐๐/๒๕๖๕	๙๕๖
อ. ๔๐๑/๒๕๖๕	๒๔๐
อ. ๔๑๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๙๕๖
อ. ๔๔๘/๒๕๖๕	๔๑๖



พ.ศ. ๒๕๖๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๔๕๒/๒๕๖๕	๕๗, ๔๙๕, ๖๙๔
อ. ๔๕๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๒๙๗, ๘๗๔
อ. ๔๖๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๙๓๖
อ. ๔๘๗/๒๕๖๕	๕๖๔
อ. ๔๙๘/๒๕๖๕	๕๘๑
อ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๑๑๕, ๑๒๔๕
อ. ๕๐๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๙๔๕
อ. ๕๐๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๙๔๕
อ. ๕๑๐/๒๕๖๕	๕๗๙
อ. ๕๑๒/๒๕๖๕	๙๑๒
อ. ๕๑๗/๒๕๖๕	๕๖๖
อ. ๕๒๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๙๖๐
อ. ๕๒๑/๒๕๖๕	๑๕๕, ๘๔๔
อ. ๕๒๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๙๔๕
อ. ๕๖๕/๒๕๖๕	๕๙๒
อ. ๕๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๑๒๔๕
อ. ๕๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๑๒๔๕
อ. ๕๗๗/๒๕๖๕	๔๓๑
อ. ๕๙๐/๒๕๖๕	๙๑๘
อ. ๕๙๔/๒๕๖๕	๙๘๑
อ. ๖๖๓/๒๕๖๕	๕๔๔
อ. ๖๖๘/๒๕๖๕	๑๕๒
อ. ๖๗๒/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๖๘๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๑๒๓๔
อ. ๖๙๐/๒๕๖๕	๙๕๗
อ. ๖๙๗/๒๕๖๕	๑๒๔๕



พ.ศ. ๒๕๖๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๖๙๘/๒๕๖๕	๑๒๔๙
อ. ๗๐๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๑๒๓๘
อ. ๗๐๓/๒๕๖๕	๙๒๘
อ. ๗๒๗/๒๕๖๕	๒๙๐
อ. ๗๕๒-๗๕๓/๒๕๖๕	๙๗๑
อ. ๗๗๐/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๘๒๗/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๘๕๒/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๘๖๒/๒๕๖๕	๘๔๘
อ. ๘๙๕-๘๙๖/๒๕๖๕	๙๔๑
อ. ๘๙๗/๒๕๖๕	๖๓๙
อ. ๙๐๑-๙๐๒/๒๕๖๕	๙๗๔
อ. ๙๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)	๑๐๕๕
อ. ๙๐๗/๒๕๖๕	๙๖๗
อ. ๙๑๗/๒๕๖๕	๘๖, ๑๐๗๙
อ. ๙๒๕/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๙๓๑-๙๓๒/๒๕๖๕	๕๗๗
อ. ๙๓๕/๒๕๖๕	๑๒๔๕
อ. ๙๔๖/๒๕๖๕	๕๕๒
อ. ๙๕๙/๒๕๖๕	๙๔๖
อ. ๙๘๑/๒๕๖๕	๔๓๔
อ. ๙๙๐/๒๕๖๕	๕๐๖
อ. ๙๙๕/๒๕๖๕	๔๒๖
อ. ๑๐๐๗/๒๕๖๕	๑๐๑๕
อ. ๑๐๑๗/๒๕๖๕	๑๒๕๔
อ. ๑๐๕๐/๒๕๖๕	๔๔๐



พ.ศ. ๒๕๖๕	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๑๐๖๑-๑๐๖๒/๒๕๖๕	๙๑๐, ๙๑๕
อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๕	๑๐๐๗
อ. ๑๐๘๐/๒๕๖๕	๓๘๐
อ. ๑๑๓๕/๒๕๖๕	๖๐๑
อ. ๑๑๓๖/๒๕๖๕	๕๓๓
อ. ๑๑๔๒/๒๕๖๕	๘๒๖
อ. ๑๑๗๓/๒๕๖๕	๘๘๘
อ. ๑๑๗๗/๒๕๖๕	๑๑๗
อ. ๑๒๑๕/๒๕๖๕	๑๒๔๓
อ. ๑๒๒๐/๒๕๖๕	๙๒๓
อ. ๑๒๒๘/๒๕๖๕	๘๐๓
อ. ๑๒/๒๕๖๕	๕๒
อ. ๕๑/๒๕๖๕	๓๙๓
อ. ๕๗/๒๕๖๕	๙๐๐
อ. ๘๖/๒๕๖๕	๔๙๘
อ. ๙๔/๒๕๖๕	๕๕๖
อป. ๗/๒๕๖๕	๑๑๘๔
อป. ๔๕/๒๕๖๕	๑๑๐๘
อป. ๔๗/๒๕๖๕	๑๑๑๙
อป. ๔๘/๒๕๖๕	๑๑๖๓
อป. ๗๑/๒๕๖๕	๑๑๔๑
อป. ๙๔/๒๕๖๕	๑๑๑๕
อป. ๙๕/๒๕๖๕	๑๒๑๐
อป. ๑๐๓/๒๕๖๕	๙๖๒
อป. ๑๐๙/๒๕๖๕	๔๙, ๑๐๒
อป. ๑๒๑/๒๕๖๕	๑๐๙๕

